

7. 지방소득세

종합소득세, 양도소득세는 2019년 까지는 국세의 신고와 동일하게 세무서에 같이 신고하도록 되어 있었으나 2020년 신고분부터는 지방소득세를 별도로 신고하여야한다.

종합소득세에 대한 지방세신고,납부는 국세와 동일하게 5.31까지, 양도소득세에 대한 지방세 신고, 납부 (예정. 확정)는 국세 신고납부 기한으로부터 2개월을 더한 날까지 관할 지방자치단체장에게 신고납부하여야 한다.

(1) 산출세액의 계산

세목 분류 개정 (2014 이후)		산출 세액의 계산	계정과목
주민세	균등분	규모에 따라 50,000~500,000원	세금과공과금(손금산입)
	재산분	연면적 330㎡ 초과시 ㎡ 당 250원	세금과공과금(손금산입)
	종업원분	종업원급여총액×0.5% (면세점 135백만원)	세금과공과금(손금산입)
지방소득세	개인지방소득세	지방세과세표준×소득세 세율의 10%	소득세등(필요경비불산입)
	법인지방소득세	지방세과세표준×법인세 세율의 10%	법인세등(손금불산입)

※ 종업원 할 주민세

종전 종업원급여총액의 5/1000를 과세하는 종업원할 주민세의 면세점이 종업원 인원수 기준으로 50명이었으나 2020년 분부터 종업원 1인당 300만원에 50명을 곱한 월평균종업원급여총액 150 백만원을 면세점으로 지방세법 제84조의4를 개정하고, 또한 중소기업의 종업원 증가에 따른 공제 혜택도 지방세법 제84조의5에서 규정하고 있다.

(2) 지방소득세 신고기한

개인 지방소득세	① 국세기본법에 의하여 추가납부하는 수정신고의 경우 그 신고일 ② 양도소득세를 예정신고하는 경우 그 신고기간 만료일로부터 2개월 ③ 종합소득세 예정신고, 확정신고 납부하는 경우 그 신고기간 만료일
법인 지방소득세	① 정기분 법인세의 당해 사업연도 종료일로부터 4월 이내 ② 법인세의 조사, 경정등의 경우 2014이후 귀속분부터 법인세와 구분하여 지방소득세를 별도로 수정신고 하여야 하며, 법인세 고지납부기한, 수정신고일과 관계없이 지방세 수정신고를 하여야한다. (가능한 한 빨리하는 것이 좋습니다)

(3) 지방소득세 납세지

개인 지방소득세	-납세의무성립일 당시 주소지 시장. 군수 (2020년 신고분부터) (납세의무성립일 : 확정신고는 12.31 예정신고는 양도일이 속하는 달의 말일) -비거주자는 국내사업장 소재지 사업이 없을 경우 원천소득발생지 -특별징수 (원천징수)는 지급받는자의 근무지, 지급지.
법인 지방소득세	① 납세의무성립일 (과세기간 종료일) 당시 본점등의 소재지 시장, 군수 ② 다만, 법인 또는 연결법인이 둘 이상의 지방자치단체에 사업장이 있는 경우에는 각각의 사업장 소재지를 납세지로 한다. 2이상의 사업장 있을시 지방소득세 안분계산 (과세기간 종료일 기준)

	$= \text{법인지방소득세 표준세율} \times (\text{당해시군 종업원수/법인의 총종업원} + \text{당해시군 건물 연면적/법인의 총 건물면적}) \div 2 \times \text{관할지방자치단체 지방소득세율} / \text{법인지방소득세 표준세율}$
--	---

※ **사업장** : 인적 또는 물적설비를 갖추고 사업연도 종료일 현재 사업 또는 사무가 이루어 지는 곳 (부가세법상 사업장보다 넓은 개념으로서 사업자등록유무와 관련이 없다. 따라서 지상건물만 있는 하치장, 종업원이 없는 창고, 임대한 건물등도 건물 연면적에 포함하여야 한다.)

종업원 : 급여의 지급여부에 불구하고 일체의 고용계약에 의한 당해 사업에 종사하는 자

건축물 : 사업연도 종료일 현재 사업장으로 직접사용하는 건축물의 연면적. 다만 구조적 특성상 연면적을 정하기 곤란한 기계장치 또는 시설의 경우 그 수평투영 면적

※ **특별시, 광역시의 경우** 동일시내에 2개이상의 사업장을 두고 있는 경우 위의 사업장별로 안분 계산이 필요 없으며 본점 또는 주사무소 (본점 또는 주사무소가 없는 경우 동일 시내중 인원이 가장 많은 사업장) 소재지 관할 구청에 납부한다.

※ 지방소득세 납부시 주소 확인

국세의 경우 관할 세무서를 위반하여 신고, 납부하여도 가산세 대상은 아니나 지방소득세의 경우 주소지 시,군을 달리하면 신고, 납부 불성실 가산세 해당되므로 정확한 주소 확인이 필요하다. (서울시, 광역시, 기타시내에서 區를 달리한 경우는 신고 불성실 가산세 해당 없음)

※ 지방소득세 분납

지방세의 경우 분할납부가 없었으나 개인지방소득세는 2023년 신고하는 분부터, 법인지방소득세는 2023년 귀속분부터 100만원 초과분에 대하여 국세와 동일한 방법으로 분할납부가능하다

(4) 지방소득세 가산세

구 분	지방세	국세와 차이점
지방세기본법 가산세	무신고,과소신고,초과환급,납부 불성실,무납부이자율(2.5),가산세감면 규정이 대부분 국세와 동일하게 규정되어 있다.	수입금액 누락에 대한 신고불성실가산세 (14/10000. 7/10000)규정이 없고, 국세에 없는 납부불성실 가산세 한도 75%가 실익은 없지만 규정되어있다.
소득세법 가산세	계산서,기장불성실,지급명세서등의 가산세에 대한 개별 규정이 없으나 지방세법 제99조에서 소득세법 가산세의 10%라고 일괄 규정하여 소득세법상 가산세는 지방세에서도 같이 적용되고 있다.	

(5) 지방세특례법상 세액공제,감면

법인세법, 조특법상의 세액공제,감면이 대부분 지방세특례법에 규정되어있으나, 이는 개인의 경우에만 적용되고, 법인의 경우 지방세 세액공제, 감면이 배제된다. 그리고 지방세 특례법에 고용증대세액공제 규정이 누락되었지만, 지방세특례법 제167조의2에서 소득세가 세액공제·감면되는 경우에는 이의 10%에 해당하는 개인지방소득세를 공제·감면한다고 규정하여 국세와 지방세 감면규정의 차이점을 일괄하여 해소하고 있다.

※ 2020 지방소득세 주요 변동 사항

① 개인지방소득세 납세지 개선 및 확대

종전 개인지방소득세는 국세와 함께 소득세 신고기한까지 신고당시 주소지에 신고납부하게 되어 있으나 2020년 신고분부터는 납세의무 성립일 (확정신고는 12. 31. 예정신고는 양도일이 속하는 달의 말일)당시 주소지에 신고 납부하도록 개정되었다. 국세와 동일하게 신고서 접수의 경우 무관할 신고접수제도를 도입하여 전국자치단체에서 접수할 수 있도록 개정되었다. 그러나 납부의 경우에는 관할 자치단체를 위반한 경우 납부불성실가산세 해당 될 수 있으므로 주의하여야 한다. (납부를 잘못하여도 자치단체끼리 정산하며 가산세는 과세하지 않겠다고 하나 이는 법에 없는 사항이며 언제 의견이 바뀔지는 알 수 없으므로 주의하는 것이 좋겠습니다)

② 개인지방소득세 확정신고 안내대상자 통보 및 신고간소화 제도 도입

2020년부터는 개인지방소득세도 국세와 동일하게 확정신고 안내대상자에게 안내자료가 통보되며 개인지방소득세 신고 시 필요한 신고자료 또한 통보된다.

소규모 사업자(직전년도 수입금액이 업종별로 2천4백만원~6천만원 미만)의 경우 통보 시 지방소득세액까지 기재된 신고서와 납부서가 발송되며 납부만하여도 신고한 것으로 간주한다.

③ 양도소득에 대한 개인지방소득세 신고기한 연장 및 신고 간소화

양도소득에 대한 개인지방소득세의 신고납부기한을 국세인 양도소득세 신고기간으로부터 2개월로 연장되었으며, 자치단체에서 세액까지 기재한 신고서와 납부서를 발송해주고 납세자는 납부한 경우 신고한 것으로 간주한다.

④ 신고기한 경과 1 개월이내 신고시 무신고가산세 면제

2020부터 2년간 한시적으로 국세를 신고하였으나 개인지방소득세를 미신고한 자가 법정 신고기한 경과 후 1개월 이내에 기한후 신고하는 경우 신고불성실 가산세를 부과하지 않고 면제할 예정이다.

⑤ 지방세 행정심판 전치주의 도입 (시,도 심사청구 폐지)

지방세의 불복 절차에서 시, 도의 심사청구제도는 폐지하고 감사원 심사청구와 조세심판원의 심판청구를 필수 절차로 개정하였다.

제8장 단순, 기준경비율

개인의 종합소득세를 신고납부하는 방법에는 실제이익에 의한 기장신고제도와 추계신고에 의한 단순경비율, 기준경비율에 의하여 추계이익으로 신고하는 2가지의 방법이 있습니다. 소득계산의 기본원칙이 실지이익에 의한 신고이므로 추계신고하는 단순경비율, 기준경비율의 적용에는 여러 가지 제한과 가산세가 적용될 수 있으므로 주의하여야 합니다.

1. 기준경비율 및 단순경비율 계산 구조

(1) 기준경비율

사업자라면 당연히 증빙서류를 받아야 할 사업에 기본적인 비용인 주요경비 (매입비용, 임차료, 인건비)는 증빙서류에 의해 인정하고, 나머지 비용은 정부가 정한 기준경비율에 의해 필요경비를 추가로 인정하여 추계이익을 계산한다.

수 입 금 액				
단순 경비				소득금액
주요 경비			기준 경비	
매입(재 화)비용	인건비	임차료		

※ 소득금액 = 수입금액 - 주요경비(매입비용 + 임차료 + 인건비) - (수입금액 × 기준경비율)

단순경비 = 주요경비(매입비용+인건비+임차료) + 기준경비(주요경비외)

∴ 주요경비(매입비용 + 인건비 + 임차료) = 단순경비율 - 기준경비율

※ 2011귀속부터 복식부기의무자의 추계신고시 기준경비율은 1/2을 적용한다.

※ 기준경비율의 한도 (단순 경비율에 대한 상한선)

기준경비율 제도의 시행으로 인한 급격한 세부담을 방지하기 위하여 아래와 같이 한시적으로 기준경비율에 의한 소득금액이 단순경비율에 의한 금액의 일정 배수를 초과하지 못한다.

귀속연도별	2010년-2015년	2016년-2019년	2020년-2027년
간편장부대상자	2.4 배	2.6 배	2.8 배
복식부기의무자	3.0 배	3.2 배	3.4 배

(2) 단순경비율

기준경비율 제도는 추계신고의 한 방법이지만 주요경비에 대한 증빙보관, 계산등의 기장 과정을 거쳐야 하므로 기장능력이 부족한 소규모 사업자, 당해 사업연도 신규사업자중 당기 수입금액이 간편장부에 해당하는 사업자는 소득세 신고의 불편이 없도록 주요경비에 대한 증빙도 필요 없는 단순경비율에 의해 소득금액을 계산 할 수 있도록 하고 있다.

(3) 주요경비 (매입비용 + 인건비 + 임차료)의 범위

- ① **매입비용** : 매입비용은 재화(사업용 고정자산을 제외한, 상품·제품·재료·소모품 등 유체물과 동력·열 등 관리할수 있는 자연력)의 매입과 외주가공비 및 운송업의 운반비로 함

가. '매입비용'은 다음에 정하는 재화의 매입(사업용고정자산의 매입을 제외함)과 외주가공비 및 운송업의 운반비로 한다.

- 1) '재화의 매입'은 재산적가치가 있는 유체물(상품·제품·원료·소모품 등 유형적 물건)과 동력·열 등 관리할 수 있는 자연력의 매입으로 한다.
- 2) '외주가공비'는 사업자가 판매용 재화의 생산·건설·건축 또는 가공을 타인에게 위탁하거나 하도급하고 그 대가로 지출하였거나 지출할 금액으로 한다.
- 3) '운송업의 운반비'는 육상·해상·항공운송업 및 운수관련 서비스업을 영위하는 사업자가 사업과 관련하여 타인의 운송수단을 이용하고 그 대가로 지출하였거나 지출할 금액으로 한다.

나. "가"항의 '외주가공비'와 '운송업의 운반비' 이외의 용역을 제공받고 지출하였거나 지출할 금액은 매입비용에 포함하지 아니한다.

매입비용에 포함되지 않는 용역을 예시하면 다음과 같다.

- ① 음식료 및 숙박료
- ② 창고료(보관료), 통신비
- ③ 보험료, 수수료, 광고선전비(광고선전용 재화의 매입은 매입비용으로 함),
- ④ 수선비(수선·수리용 재화의 매입은 매입비용으로 함)
- ⑤ 사업서비스, 교육서비스, 개인서비스, 보건서비스 및 기타 서비스(용역)를 제공받고 지급하는 금액 등

※ 판매용 재고자산에 해당하는 부동산은 매입가액 및 취득시 부담하는 공과금 (취득세, 등록세 등)은 매입비용에 해당된다. (대법2007두3107. 2009.04.23)

- ② **임차료** : 임차료는 사업에 직접 사용하는 건축물, 기계장치등 사업용고정자산의 임차료
'사업용고정자산에 대한 임차료'는 사업에 직접 사용하는 건축물 및 기계장치 등 고정자산을 타인으로부터 임차하고 그 임차료로 지출하였거나 지출할 금액으로 한다.

※ 쟁점차량리스료를 임차료에서 제외하도록 한 내용은 없으나, 국세청의 소득세 신고지침과 기준경비율제도 해설책자 등에 의하면 리스료(금융리스료, 운용리스료)는 주요경비인 '사업용고정자산에 대한 임차료'의 범위에서 제외하는 것으로 명시한 점에 비추어, 학원강사가 인적용역 제공 목적으로 사용하는 승용차에 대하여 특별히 "사업용"으로 인정하는 것으로 보기 어렵다. (조심 2008서1714 2008.10.31)

(그러나 차량운반구가 사업용고정자산에 해당되고 이에 대한 임차료임에도 이를 주요경비에서 부인한 것은 이해하기 어렵습니다)

③ **인건비** : 인건비는 종업원의 급여·임금 및 일용근로자의 임금과 실지 지급한 퇴직금.

- 따라서 인건비는 종업원이 아닌 사업소득으로 원천징수하는 학원강사, 방문 판매원에게 지급하는 판매수수료등과 기타소득에 해당되는 인건비등은 포함하지 않는다.

■ 재고자산에 포함된 주요경비의 계산

가. 당해 과세연도 수입금액에서 공제하는 '매입비용'과 '사업용고정자산에 대한 임차료' 및 '종업원의 급여·임금·퇴직급여'(이하 "주요경비"라 한다)는 당해 과세연도에 지출하였거나 지출할 금액에 기초재고자산에 포함된 주요경비를 가산하고 기말재고자산에 포함된 주요경비를 공제하여 계산한 금액으로 한다.

나. 다만, 기초재고자산 또는 기말재고자산에 포함된 주요경비를 따로 계산할 수 없는 경우에는 기초 및 기말재고자산을 감안하지 않고 당해 과세연도에 지출하였거나 지출할 주요경비를 수입금액에서 공제할 주요경비로 할 수 있다.

다. 직전 과세연도 종료일 이전의 주요경비 지출에 대한 내역과 증빙서류가 없어 당해 과세연도 개시일 현재 기초재고자산에 포함된 주요경비를 계산할 수 없으나 해당 과세연도 종료일 현재 기말재고자산에 포함된 주요경비를 따로 계산할 수 있는 경우에는 다음의 방법으로 해당과세연도 개시일 현재 기초재고자산에 포함된 주요경비금액을 계산할 수 있다.

당해 과세연도 개시일현재 기초재고자산에 포함된 주요경비 금액

$$= \text{기초재고자산의 매출환산금액} \times (\text{직전과세연도 당해업종의 단순경비율} - \text{직전과세연도 당해업종의 기준경비율})$$

(4) 증빙서류의 종류

1. '매입비용'과 '사업용고정자산에 대한 임차료'는 다음의 증빙서류에 의하여 지출하였거나 지출할 사실이 객관적으로 확인되어야 한다.

가. 세금계산서, 계산서, 신용카드매출전표(이하 "정규증빙서류"라 함)를 수취한 금액

나. 소득세법 제160조의2 제2항 단서와 같은법 시행령 제208조의2 및 같은법 시행규칙 제95조의 2의 규정에 의하여 정규증빙서류를 수취하지 않아도 되는 경우에는 지출 사실이 확인되는 영수증 등 증빙서류를 비치·보관하고 있는 금액

다. "가"항 또는 "나"항에 해당되지 않는 '매입비용'과 '사업용고정자산에 대한 임차료'에 대하여 정규증빙서류를 수취하지 아니한 경우에는 종합소득세 과세표준 확정신고서에 별지의 「주요경비지출명세서」를 첨부하여 제출한 금액

2. '종업원의 급여·임금·퇴직급여'는 다음의 증빙서류에 의하여 지급하였거나 지급할 사실이 객관적으로 확인되어야 한다.

가. 급여·임금은 근로소득원천징수영수증 또는 지급조서를 관할세무서에 제출한 금액

나. 퇴직급여는 퇴직소득원천징수영수증 또는 지급조서를 관할세무서에 제출한 금액

다. 급여와 임금 및 퇴직급여에 대한 원천징수영수증 또는 지급조서를 제출할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우 및 일용근로소득에 대하여는 소득을 지급받은 자의 주소, 성명, 주민등록번호 등 인적사항이 확인되고 소득을 지급받은 자가 서명 날인한 증빙서류를 비치·보관하고 있는 금액

(5) 주요경비 지출명세서 제출

기준경비율 적용대상자 사업자가 소득금액을 계산하기 위해 수입금액에서 공제한 매입비용 임차료 중에서 정규증빙에 해당하는 세금계산서, 계산서, 신용카드전표등을 수취하였거나, 또는 소득세법 시행령 제208조의2 제1항등에서 규정한 증빙불비 가산세가 해당되지 않는 건당 3만원 이하의 거래, 농어민과의 거래, 송금한 일부의 거래등을 제외한 거래내용에 대해서는 주요경비로 인정을 받기 위하여 주요경비지출명세서를 작성하여 소득세 확정신고시 제출하여야 한다.

즉 기장의무에 상관없이 복식부기의무자가 아니라도 기준경비율에 의하여 소득세를 추계신고 하는 자는 증빙불비가산세 2%가 해당되는 거래로서 주요경비에 해당하는 매입비용, 임차료를 기재하여 확정신고시 관할 세무서에 제출하여야 한다.

■ 주요경비지출명세서 와 영수증수취명세서의 차이

구 분	주요경비 지출명세서	영수증 수취명세서
근 거	국세청 고시 제2001-27호	소득세법 제70조 제4항 제5호
제출 대상자	기준경비율 신고자	소규모(신규및 4800이하)외의 사업자
작성 대상 거래	거래 건당 3만원 초과로서 정규영수증 수취하지 않았고 가산세 제외 대상 거래가 아닌 거래로서 주요 경비인 매입비용, 임차료	작성대상은 왼쪽과 동일하나 매입비용 및 임차료 뿐만 아니라 모든 지출증빙에 대하여 적용한다
제출 시기	종합소득세 확정신고	왼쪽과 동일함
미제출시 벌칙	미제출가산세 해당없음	영수증 수취명세서 미제출 가산세 미제출 지급금액의 1%

★ 주요경비지출명세서와 영수증 수취명세서는 전기 4,800만원 이상자에 해당된다면 결국 증빙 불비가산세 2%에 해당하는 경비 내역을 제출하는 결과가 되므로 작성, 제출에 주의하여야 합니다.

또한 영수증수취명세서 미제출가산세 1%와 정규증빙미수취가산세 2%는 동일한 내용 및 납세자도 동일한 요건에 해당 되나, 중복하여 적용이 된다.

2. 단순경비율 적용 대상자 (시행령 제143조 제4항)

제3항 각 호 외의 부분 단서에서 "단순경비율 적용대상자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자로서 해당 과세기간의 수입금액이 제208조 제5항 제2호 각 목에 따른 금액에 미달하는 사업자를 말한다 (2019년 이후 사업연도 적용)

- 1. 해당 과세기간에 신규로 사업을 개시한 사업자로서 해당 과세기간의 수입금액이 제208조 제5항 제2호 각 목(업종별 수입금액으로 복식부기 기장의무 수입금액)에 따른 금액에 미달하는 사업자
- 2. 직전 과세기간의 수입금액(결정 또는 경정으로 증가된 수입금액을 포함한다)의 합계액이 다음 각 목의 금액에 미달하는 사업자 (아래의 표 업종에 따라서 6000만원. 3600만원. 2400만원)

업종별	직전과세기간수입금액 액이 아래 금액에 미달하는 사업자
1. 농업·임업 및 어업, 광업, 도매 및 소매업(상품중개업을 제외한다), 제122조 제1항에 따른 부동산매매업, 그 밖에 나목 및 다목에 해당되지 아니하는 사업	6,000만원 미만
2. 제조업, 음식숙박업, 전기·가스·증기 및 수도사업, 하수·폐기물처리·원료재생 및 환경복원업, 건설업 (비주거용 건물 건설업은 제외하고, 주거용 건물 개발및 공급업 포함), 운수업, 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업, 금융 및 보험업. 상품중개업. 기타개인서비스업 중 인적용역 (부가세 면세대상 2023년부터 적용)	3,600만원 미만
3. 부동산 임대업, 부동산업(제122조 제1항에 따른 부동산매매업 제외) 전문·과학 및 기술서비스업, 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술·스포츠 및 여가 관련서비스업, 협회및 단체, 수리및 기타개인서비스업, 가구내 고용활동	2,400만원 미만

■ 주의 : 위와 같이 해석상의 혼동을 없애고, 과세를 강화하기 위하여 2019년 귀속 부터는 당시 수입금액이 복식부기의무대상에 해당하면 아예 단순경비율 적용이 안되도록 개정하였다.

- ① 사업자가 여러 업종을 겸업하거나, 사업장이 2이상인 경우 주된 사업의 수입금액을 기준으로 환산하여 계산하는 등 기장의무 판정과 동일하다.
- ② 전문자격사는 위의 표와 관계없이 모든 소득이 추계신고시 기준경비율 적용대상이다.
- ③ 2011년 귀속분부터 복식부기의무자가 추계신고시 기준경비율 적용대상이나 이때 추계소득 계산시 주요경비 외에 추가로 적용하는 적용하는 기준경비율은 1/2만을 적용하여야 한다.
- ④ 직전 과세기간 수입금액이 아래의 금액에 미달하는 사업자의 뜻
당해 과세기간 신규개업자, 계속사업자 구분 없이 직전 과세기간 수입금액이 있으면 위표의 직전 수입금액으로 판정한다. 또한 직전과세기간 수입금액이 없다하더라도 계속사업자에 해당하면 직전 과세기간 수입금액이 0으로 위기준에 의한 일정금액 미만이므로 단순경비율 대상에 해당한다. (국세청의 해석)

3. 단순경비율 적용 제외자(령 제143조 제7항)

① 부가세시행령 제74조 2항 7호의 전문자격사 (세무사업, 변호사업, 심판변론인업, 변리사업, 법무사업, 공인회계사업, 경영지도사업, 기술지도사업, 감정평가사업, 손해사정인업, 통관업, 기술사업, 건축사업, 도선사업, 측량사업)
소득세시행령 147조의3 의료보건의용역 (의사, 치과의사, 한의사, 약사, 수의사)

② 현금영수증가맹점에 가입하여야 하는 사업자 중 현금영수증가맹점으로 가입하지 아니한 사업자(가입하지 아니한 해당 과세기간에 한한다)

③ 신용카드가맹점 또는 현금영수증가맹점으로 가입한 사업자 중 신용카드에 의한 거래를 거부하거나 신용카드매출전표를 사실과 다르게 발급한 사업자 또는 현금영수증의 발급을 거부하거나 사실과 다르게 발급한 사업자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(거부하거나 사실과 다르게 발급한 날이 속하는 해당 과세기간에 한정한다)

가. 법 제162조의2 제4항 후단 또는 제162조의3 제5항 후단에 따라 관할세무서장으로부터 해당 과세기간에 다음의 어느 하나에 해당하는 사실을 3회 이상 통보받은 경우로서 그 금액의 합계액이 100만원 이상인 경우

- 1) 신용카드에 의한 거래를 거부한 경우
- 2) 신용카드매출전표를 사실과 다르게 발급한 경우
- 3) 현금영수증 발급을 거부한 경우
- 4) 현금영수증을 사실과 다르게 발급한 경우

나. 법 제162조의2 제4항 후단 또는 제162조의3 제5항 후단에 따라 관할세무서장으로부터 해당 과세기간에 위의 어느 하나에 해당하는 사실을 5회 이상 통보받은 경우

④ 2019년 귀속부터 신규사업자중 해당 과세기간 수입금액이 복식부기의무자에 해당하는 경우 추계신고시 단순경비율을 적용하지 않고 기준경비율을 적용한다.

※ 보험모집인등 사업소득연말정산자의 종합소득세 확정신고시 추계소득금액 계산

연말정산 사업소득이 있는 보험설계사가 종합소득세 확정신고를 할때는 해당과세기간 지급한 수입금액에 연말정산 사업소득을 곱하여 계산한 금액을 연말정산사업소득의 소득금액으로 하여 신고 할수 있다 (법령해석소득-432 2020.07.29.)

(이에규는 사업소득 연말정산시 단순경비율에 의하여 정산한 경우에 타소득등으로 인하여 종합소득세 확정신고시에 간편장부 대상이라든 기준경비율 대상이라 하더라도 당초 사업소득 연말정산된 단순경비율로 확정신고 할 수 있다는 해석입니다)

4. 유의 사항

- ① 주요경비의 증빙서류를 갖추어 기준경비율에 의해 신고하는 경우 기장신고로 보는가 추계신고로 보는가 ?

주요경비는 실지지출한 금액을 필요경비로 하고 나머지 비용은 기준경비율로 계산하므로 추계방법의 일종으로 볼 수 있다. 따라서 기준경비율에 의하여 소득금액을 계산하는 경우에 추계신고이므로 기장의무에 따라서 신고불성실가산세, 무기장가산세가 해당되며, 추계자에게 배제하는 조세제한특별법상의 각종 세액공제 감면등도 받을 수 없다.

- ② 단순경비율 대상자는 단순경비율 또는 기준경비율중 본인이 유리한 것을 선택할 수 있으나 기준경비율 대상자는 단순경비율을 선택할 수 없음.

단순경비율 대상자는 자진신고시 또는 세무서의 경정결정시 단순경비율 또는 기준경비율을 선택하여 적용할수 있으나 기준경비율 대상자는 단순경비율을 선택할 수 없고, 다만 2020 귀속부터 경우 단순경비율의 2.8배 또는 3.4배 를 기준경비율의 상한선으로 하고있다.

- ④ 추계신고의 하나인 기준경비율에 의한 신고의 경우에도 세무조사를 받을수있는가 ?

기준경비율 신고자는 기장신고자와 마찬가지로 주요경비내역등을 보관하여야 하므로 수입금액 및 주요경비에 대해서는 세무조사를 받을 수 있음.

- ⑤ 아래의 경비는 서비스 용역의 제공에 의한 것이므로 기준경비율 적용시 주요경비에 해당 되지 않는다.

컴퓨터 및 서버 유지 보수비, 프로그램의 유지보수비, 자동차운용리스료, 임차건물의 관리비, 인터넷이용료, 인적용역의 제공자 (자유직업 또는 기타소득), 급여 및 상여가 아닌 모집수당, 판매수당, 영업 수당.

5. 단순, 기준경비율 적용

가. 기준경비율 및 단순경비율은 타가사업자(사업장에 대한 임차료를 지급하는 사업자)에게 적용되는 율(타가율)을 일반율로 한다.

나. 자가사업자에게 적용되는 율(자가율)은 별도로 두지 아니하고, 일반율에 일정한 율을 가산하거나 차감하여 자가사업자에게 적용한다.

다. 자가사업자 적용율

기준경비율	0.4% 가산	슈퍼마켓의 경우 $3.7 + 0.4 = 4.1 \%$	업종구분 없음
단순경비율	0.3% 차감	슈퍼마켓의 경우 $95.2 - 0.3 = 94.9 \%$	업종구분 없음

라. 자가사업자란

- 임대인과 임차인이 동일 세대원일 경우 자가사업자로 본다.
- 자가사업자란 사업장에 대한 임차료 (보증금 포함)가 지급되지 않는 사업자를 말한다.
- 과세기간중 타가에서 자가로, 자가에서 타가로 전환된 경우에는 사용기간에 따라 안분 계산한 수입금액을 각각 적용한다.
- 자가 및 타가 사업장을 동시에 사용하는 경우에는 각 사업장별로 실제 발생한 수입금액을 기준으로 하되 불분명할 경우에는 면적을 기준으로 안분계산한다.
- 다음의 업종에 대해서는 자가율을 적용하지 아니한다.

축산업·수렵업 및 임업(01, 02), 어업(05), 광업(10~14), 전기·가스 및 수도사업(40~41건설업(45), 운수·창고 및 통신업(60, 61, 62, 630301~630909(630303은 제외), 64), 금융 및 보험업(65, 66, 67), 부동산임대 및 사업서비스업(701, 703, 711, 712, 713, 73), 인적용역(94), 산림소득(98), 특정 사업장이 필요없는 업종으로서 다음에 열거된 업종(522099, 523132, 525200, 741108)

(1) 장애자에 대한 적용특례

중전의 표준율 적용시 외화획득사업자, 장기계속사업자등에 적용되는 경감율 및 일정규모 이상의 사업자, 개인별 실상반영 대상자에 적용되는 가산율은 폐지되었으며 다만 장애인에 대해서만 아래와 같은 경감율이 적용된다.

가. 적용대상자

단순경비율 적용대상자로서 소득세법시행령 제107조 제1항에 규정된 장애자가 장애자증명서를 제출하는 장애자가 직접 경영하는 사업에 한하여 적용한다

나. 장애자적용 단순경비율

$$\text{단순경비율} + (100\% - \text{단순경비율}) \times 20\%$$

다. 장애인 적용 단순경비율의 계산은 소수점이하 2자리부터는 절사한다.

* 계산례

단순경비율이 90.3인 경우 적용할 장애인 적용 단순경비율은 92.2임

$$90.3 + (100 - 90.3) \times 20\% = 92.2$$

(2) 인적용역 사업자에 대한 단순경비율의 차등을 적용

인적용역 제공사업자(94)에 대한 단순경비율은 수입금액이 4천만원까지는 기본율을 적용하고 4천만원을 초과하는 금액에 대하여는 초과율을 적용한다. 보험모집인과 방문판매원으로서 개업일 폐업일이 1년 미만인 경우 수입금액의 연환산규정은 2010년 귀속분 소득부터 폐지된다.

* 소득금액 계산례 : 단순경비율 적용대상자로서 연간 수입금액이 5천만원인 외판원의 경우
 $\{40,000\text{천원} - (40,000\text{천원} \times 76\%)\} + \{10,000\text{천원} - (10,000\text{천원} \times 66.4\%)\} = 12,960\text{천원}$

(3) 단순. 기준경비율 적용시 유의사항

- ① 업종분류는 한국표준산업분류표를 기준으로하되 세법상 예외가있는 부분 (예: 주택신축 판매업등)은 세법을 적용한다.
- ② - 출판, 인쇄 및 인쇄 관련 서비스업은 제조업으로 분류된다.
 - 자기가 특정 제품을 직접 제조하지 않고, 다른 제조업체에 의뢰하여 그 제품을 제조케 하여, 이를 인수하여 판매하는 경우라도 다음의 4가지 조건이 모두 충족된다면 제조업으로 분류된다.(OEM 방식에 의한 판매시 업종의 분류)
 - (1) 생산할 제품을 직접 기획(고안 및 디자인, 견본제작 등) 하고,
 - (2) 자기 계정으로 구입한 원재료를 계약사업체에 제공하여,
 - (3) 그 제품을 자기명의로 제조케 하고,
 - (4) 이를 인수하여 자기책임 하에 직접 시장에 판매하는 경우
- ③ 주택신축판매업 (상가신축분양업)의 토지보유기간은 토지 취득일로부터 당해 주택의 사용승인서(사용검사필증)교부일 까지로 계산한다. 다만, 사용승인서(사용검사필증) 교부일 이전에 분양등이 완료된 경우에는 소득세법 시행령 제162조 제1항 각호의 규정에 의한다.
- ④ 도매업이란 구입한 새로운 상품 또는 중고품을 변형하지 않고 소매업자, 산업 및 상업 사용자, 단체, 기관 및 전문사용자 또는 다른 도매업자에게 재판매하는 산업활동을 말한다. (무역업도 도매업에 포함된다)

- ⑤ 단순경비율 또는 기준경비율의 적용 기준이 되는 수입금액은 사업장 별 수입금액이 아닌 사업자 전체 수입금액을 기준으로 판단하므로 2 이상의 소득이나 사업장이 있는 경우에 적용에 주의해야한다. 다만 사업소득자 연말정산에 해당하는 보험모집인, 방문판매원의 경우에는 2010년 신고분 부터 타소득이 있더라도 재계산하지 않고 연말정산된 추계사업소득을 그대로 인정한다.
- ⑥ 2011년 귀속분부터 복식부기의무자가 추계신고시 기준경비율 적용대상이나 이때 추계소득 계산시 주요경비 외에 추가로 적용하는 기준경비율은 1/2만을 적용하여야 한다.

[별지 제40호서식(1)](2004.03.05. 개정)

(제23쪽)

추계소득금액계산서(기준경비율적용대상자용)									
가. 소득금액 계산									
① 소 득 구 분 코 드				(		)	(		) 계()
② 일 련 번 호									
③ 사 업 장 소 재 지									
④ 상 호									
⑤ 사 업 자 등 록 번 호									
⑥ 업 태 / 종 목				/		/		/	
⑦ 업 종 코 드									
⑧ 총 수 입 금 액									
기 준 소 득 금 액	필 요 경 비	주 요 경 비	⑨기초재고자산에 포함된 주요경비						
			⑩당기에 지출한 주요경비(=③)						
			⑪기말재고자산에 포함된 주요경비						
			⑫계 (⑨+⑩ - ⑪)						
		기준경비율에 의해 계산한 경비	⑬기준경비율(%)						
			⑭금액(⑧×⑬)						
		⑮필요경비 계 (⑫+⑭)							
⑯기준소득금액 (⑧-⑮) ("0"보다 작은 경우 "0"으로 기재)									
비 교 소 득 금 액	단순경비율에 의해 계산한 소득금액	⑰단순경비율(%)							
		⑱금액{⑧×(1-⑰)}							
	⑲ 비교소득금액 (⑱×국세청장이 정한 배율)								
⑳ 소득금액 (⑯ 또는 ⑲)									
나. 당기 주요경비 계산명세(소득구분별 · 사업장별)									
구 분	계(A) (=B+C+D)			정규증빙서류 수취금액 (B)		주요경비지출명세서 작성금액(C)		주요경비 지출명세서 작성제외금액(D)	
매 입 비 용	㉑			㉒		㉓		㉔	
임 차 료	㉕			㉖		㉗		㉘	
인 건 비	㉙			㉚		㉛		㉜	
계(㉓=⑩)	㉝			㉞		㉟		㊱	
※ 첨 부 : 주요경비지출명세서 1부									

※ 란은 작성하지 않습니다.

210mm×297mm(신문용지 54g/m²(재활용품))

[별지 제40호서식(1)](2004.03.05. 개정)

(제22쪽)

추계소득금액계산서 작성요령

※ 추계소득금액계산서는 기준경비율에 의해 추계신고 하는 경우에만 작성하며, 소득구분별·사업장별로 별지 작성하되 동일사업장에 2이상의 소득이 있을 경우 구분하여 작성

※ 작성순서는 ① ~ ⑧, ②① ~ ③⑥, ⑨ ~ ②⑩의 순서로 작성합니다.

1. ① 소득구분코드 - ○ 부동산임대소득 : 30 ○ 사업소득 : 40
2. ② 일련번호 : 제8쪽 ㉞부동산임대소득·사업소득명세서 작성요령의 ②일련번호 참조
3. 나. 당기 주요경비 계산명세(소득구분별·사업장별)중 매입비용과 임차료의 경우
 - 1) 정규증빙서류(세금계산서, 계산서, 신용카드매출전표)를 수취한 금액은 ②②·②⑥란에 기재.
 - 2) 정규증빙서류 외의 증빙을 수취한 경우에 주요경비지출명세서에 기재한 금액을 ②③·②⑦란 기재.
(복식부기의무자인 경우 여기에 기재하는 금액은 증빙불비가산세 2%가 해당되므로 주의)
 - 3) 공급받은 재화의 거래 건당 금액이 3만원 미만인 거래 등 정규증빙서류를 수취하지 아니하여도 되는 금액은 ②④·②⑧란에 기재
4. 인건비의 경우
 - 1) 급여·임금·퇴직급여에 대한 원천징수영수증·지급조서를 관할세무서에 제출한 금액을 ③⑩란에 기재합니다.
 - 2) 원천징수영수증·지급조서를 제출할 수 없는 경우와 일용근로소득에 대하여는 지급관련 증빙서류를 비치·보관하고 있는 금액을 ③②란에 기재합니다.
5. 가. 소득금액 계산 작성시 동일사업장에 여러 업종이 있는 경우에는 ⑥업태/종목, ⑦업종코드, ⑧총수입금액은 업종별로 기재하고, “계”항목에 업종별 금액을 합계하여 기재합니다. 단일업종인 경우에는 오른쪽의 “계”항목만 작성합니다.
6. ⑨기초재고자산에 포함된 주요경비와 ⑪기말재고자산에 포함된 주요경비는 기초와 기말재고자산에 포함된 주요경비를 따로 계산할 수 있는 경우에만 작성합니다. ⑩당기에 지출한 주요경비는 나. 당기주요경비 계산명세상의 ③③란의 금액을 기재합니다.
7. ⑬란은 업종별 기준경비율(%)을 기재하되 자가사업자인 경우 0.4% 가산
8. ⑮란은 업종별 단순경비율(%)을 기재하되 자가사업자인 경우 0.3% 차감합니다. ⑮란은 1에서 ⑮란의 단순경비율을 차감한 비율에 ⑧란의 업종별 총수입금액을 곱한 금액을 기재합니다.
9. ⑮란은 ⑮란의 단순경비율에 의해 계산한 소득금액에 ‘국세청장이 정한 배율’을 곱한 금액을 기재합니다 (2020년 귀속 이후 간편장부대상자 2.8 복식부기의무자 3.4배)
10. ②⑩란은 ⑮란의 기준소득금액을 기재합니다. 다만, ⑮란의 기준소득금액과 ⑮란의 비교소득금액 중 적은 금액을 소득금액으로 할 수 있습니다.

※ 주요경비의 범위 및 증빙서류의 종류, 주요경비지출명세서 작성금액·제외금액 등은 국세청 고시 제 2003-36호 (2003.12.24) “매입비용·임차료의 범위와 증빙서류의 종류고시”를 참고

이 소득세 신고실무 교재는 직접 실무를 담당하고 분들을 위하여 세법상 이론적인 면보다 실무적인 관점에서 우리가 알아야할 기초적인 사항, 계산사례, 국세 예규, 실수하기 쉬운 부분등을 위주로 작성된 종합소득세 실무 교재로서 세법전, 세법해설서, 각종 예규집을 참고로 하여 작성하였습니다.

교재의 내용에는 세법의 해석 및 실무상 적용에 있어서 저의 개인적인 의견이 들어간 부분이 많이 있으며, 저의 세법지식의 모자람으로 인하여 잘못 설명한 부분이 있을 수 있습니다. 또한 국세 예규등은 수시로 바뀔 수 있으므로 중요한 의사결정에 있어서는 이 교재에만 의존하지 마시고, 담당하는 세무사님과의 직접 상담, 국세청에 서면 질의등을 통하여 충분한 검토를 요함을 알려드립니다.

2025 년 4월 8일

세 무 사 배 택 현

2025 종합소득세 신고 핵심실무

저자협의
인지생략

저 자 배 택 현

발 행 인 구 재 이

발 행 처 한 국 세 무 사 회

발 행 일 2025년 4월

서울특별시 서초구 명달로 105(서초동)

전 화 : 02-597-2941

F A X : 0508-118-1857

I S B N : 979-11-5520-199-2

부가기호 : 93320

♣ 파본은 교환하여 드립니다.

정가 9,000 원

- 이 책의 내용을 한국세무사회의 허락없이 무단복제 출판하는 것을 금합니다.
- 본 책자는 완전성이 보장되어 있지 않으니 실제 적용에 있어서는 전문가와 충분히 검토하여 적용하시기 바랍니다.